

1500102-73.2019.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... já foi processado por homicídio, furto e tráfico. Quanto aos fatos, confessou que furtou a bicicleta do estacionamento do Supermercado Extra, esclarecendo, no entanto, que a bicicleta estava destrancada. Admitiu que foi preso pela polícia, próximo ao Mercado, na posse da res. Disse que estava assinando a carteirinha no fórum na época dos fatos.

Lembre-se que "a confissão judicial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500102-73.2019.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500102-73.2019.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2022843/2019 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3313247 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 240/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2022843 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 240/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2022843 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 240/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO GOMES BENEDITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

FABIANO GOMES BENEDITO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, em 23 de janeiro de 2019, por volta das 18h40min, no estacionamento do Supermercado Extra, situado, de acordo com o aditamento de fls. 145, na Rua Reg. Feijó, 148 - Vila Santos, nesta cidade e comarca de Caçapava, teria subtraído uma bicicleta marca Gios pertencente à vítima

Albert Willian Matos, avaliada em R\$750,00, conforme Auto de Avaliação de fls. 24. A denúncia foi recebida em 05/02/19 (fls. 59/60) e ratificado seu recebimento em 19/11/21 (fls. 103/105).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 74) e apresentou resposta à acusação a fls. 78/79.

Durante a instrução, realizada virtualmente conforme autorizado pelo Provimento CSM n.º 2651/2022 (art. 1º, §1º e art. 8º), foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação, bem como foi o réu interrogado. Houve debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/05), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 23), Auto de Avaliação (fls. 24) e pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria desponta nítida e indubitosa, a começar pela confissão do réu.

Em interrogatório judicial, FABIANO GOMES BENEDITO disse que tem 37 anos, é solteiro, tem um filho de um ano e quatro meses, trabalhava como servente de pedreiro, está no segundo ano do ensino médio, já foi processado por homicídio, furto e tráfico. Quanto aos fatos, confessou que furtou a bicicleta do estacionamento do Supermercado Extra, esclarecendo, no entanto, que a bicicleta estava destrancada. Admitiu que foi preso pela polícia, próximo ao Mercadão, na posse da res. Disse que estava assinando a carteirinha no fórum na época dos fatos. Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A vítima ALBERT WILLIAN MATOS, declarou na fase extrajudicial (fls. 08) que, "nesta data, por volta das 18h30 horas, deixou bicicleta estacionada e trancada com cadeado no bicicletário do supermercado extra, retornando, após uns dez minutos e constatando a subtração; que o declarante chegou a ver o indiciado subtraindo seu bem, reconhecendo a pessoa aqui presente, como sendo o autor do delito; que correu atrás da pessoa mas não conseguiu alcançá-lo; que a polícia militar foi contatada pelo declarante na base próximo à rodovia presidente Dutra e os militares saíram em diligência, logrando deter o indiciado em poder da res furtiva, sendo sua bicicleta apreendida e restituída por meio de autos próprios; que a bicicleta tem valor de mercado de R\$750,00.

Em juízo, em audiência realizada na presente data, o ofendido ALBERT confirmou que teve sua bicicleta furtada no estacionamento do Supermercado Extra. Disse que conseguiu ver o furtador correndo com a bicicleta; logo em seguida, o declarante e o primo chamaram o policial na rua, o qual fez uma ligação. De pronto, souberam que sua bicicleta havia sido encontrada, razão pela qual deduz que alguém mais além do depoente também avisou a polícia do furto. Acredita que a mesma pessoa que foi vista pelo declarante saindo com a bicicleta do supermercado é que foi presa pela polícia em seu poder. Lembre-se que a camiseta do furtador era vermelha.

Convém destacar ser de extrema importância a palavra do ofendido, que não teria qualquer interesse em mentir para prejudicar leviana e gratuitamente o acusado, cabendo ressaltar que, caso o fizesse, poderia incidir no crime de denunciação caluniosa.

Não se olvide que, "no geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade" (TACRIM. - Ap. n. 1.047.937/5 - São Paulo - 15ª Câmara - rel. Juiz Carlos Biasotti - j. em 03/04/97 - v.u), consistindo a "pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto" (RT 739/627).

O policial militar RODNEY PEREIRA DA SILVA, sob o crivo do contraditório, confirmou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de ROCAN quando foram abordados por um senhor que disse ter avistado um furto de uma bicicleta. Pegaram as

características do possível furtador e saíram em patrulhamento, deparando-se com o réu com as características repassadas, o qual de imediato confessou a prática do delito. Transeunte disse que o furtador estava de camiseta vermelha e era bem magro; tais características repassadas batiam com a da pessoa do réu.

Em correspondência de entendimento, o agente militar ROBSON ALEXANDRE GARCIA, em juízo, disse que, no dia, ele e seu parceiro estavam em patrulhamento quando um transeunte os procurou dizendo que um indivíduo de camiseta vermelha havia furtado uma bicicleta, razão pela qual saíram em diligências e prenderam o réu na posse do bem, que de imediato confessou a prática do delito, admitindo que furtou a bicicleta no estacionamento do supermercado. Na delegacia, a vítima apresentou um documento de nota fiscal e reconheceu a bicicleta como sendo sua. Segundo a vítima, ela não teve contato com o furtador, pois estava no interior do estabelecimento.

Quanto aos depoimentos de testemunhas que exerçam função no combate diário à criminalidade, é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de dizer a verdade, como toda e qualquer testemunha.

Nesse sentido: “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Desse modo, a prova é robusta e não gera qualquer dúvida em relação à autoria delitiva do acusado, o qual foi surpreendido e preso em flagrante pela polícia, na via pública, na posse da bicicleta furtada logo após a subtração.

Nesse sentido: “(...) Em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé”. (Trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0017664-70.2012.8.26.0019, 8ª Câmara Criminal, Relator o i. Desembargador LAURO MENS DE MELLO, j. em 12.11.2015).

Ainda: “Some-se que a jurisprudência tem reiteradamente decidido que em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório”. (trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0000128-28.2010.8.26.0274, Relator Des. SOUZA NERY, julgado 15-12-2011). (No mesmo sentido: Apelações Criminais números 0001664-03.2010.8.26.0336 e 0057480-05.2008.8.26.0050, Rel. Desembargador SOUZA NERY).

Assinalo, por fim, que, à vista da teoria da amotio ou apreensão, o crime ocorreu de forma consumada, porquanto o furto “se consuma com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, isto é, do domínio de seu proprietário, não se exigindo que tenha a posse tranquila da res” (Código Penal Comentado, Fernando Capez, Saraiva, 4ª Edição, p. 352)” (RJDTACRIM 22/363).

Assim, estando devidamente demonstrado que o acusado subtraiu uma bicicleta marca Gios pertencente à vítima Albert Willian Matos, é de rigor sua condenação nos estritos termos da denúncia.

Fixada a responsabilidade criminal do acusado, passo a dosar as penas.

Na primeira etapa, é forçoso reconhecer que o réu é portador de Maus antecedentes, conduta social desajustada/inadequada e personalidade tendente ao crime, porquanto condenado em definitivo nos autos dos processos de nº 1500223-04.2019.8.26.0618 e 1503416-14.2020.8.26.0126 (vide certidão de fls. 147/151); além disso, praticou o presente delito no curso da execução de pena criminal, durante o cumprimento de livramento condicional (execução 7000290-76.2005.8.26.0047 – F.A de fls. 28/35), o que indica culpabilidade exacerbada. Desse modo, procedo à majoração da pena base

em 1/6, o que enseja o total provisório de 01 ano e 02 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Anoto, pela pertinência, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem considerado como maus antecedentes apenas as condenações definitivas que não caracterizam reincidência, seja pelo decurso do prazo de 5 anos após a extinção da pena (CP, art. 64, I), seja pela condenação anterior ter sido lançada em consequência de crime militar próprio ou político (CP, art. 64, II), seja finalmente pelo fato de o novo crime ter sido cometido antes da condenação definitiva por outro delito.

“O conceito de maus antecedentes, por ser amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes” (HC n. 171.212/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/8/2015).

Ademais, conforme anotado pelo i. desembargador XISTO RANGEL, no julgamento da apelação criminal nº 1500540- 91.2018.8.26.0535, proferido em 19/02/2020, pela 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, “ao empregar a expressão maus antecedentes, o legislador não estava se referindo às condenações criminais que antecederiam no tempo a prática dos fatos cuja reprimenda se esteja dosando; cuidar-se-iam, antes, de “circunstâncias sociais de cunho negativo”, cuja existência deve preceder logicamente não o momento da prática delituosa, mas a ocasião da prolação da sentença penal pelo Juiz de Direito”.

Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão. No entanto, incide a agravante da reincidência, uma vez que o réu possui condenação criminal definitiva nos autos do processo de nº 6982-19.2003.8.26.0101 (fls. 147/151). Assim, a teor do que dispõe o artigo 67 do Código Penal, faço preponderar a reincidência, majorando as penas acima em 1/6, o que resulta em 01 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, além de 13 dias-multa.

Na derradeira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica do réu.

Devido à reincidência, maus antecedentes do réu e circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme acima demonstrado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado (artigo 33 §§ 2º e 3º do Código Penal).

Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III) e/ou a suspensão condicional da pena (CP, art. 77, I e II).

Tendo o réu respondido ao presente processo em liberdade, faculto-lhe o direito de recorrer sob essa condição.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, por conseguinte, condeno o réu FABIANO GOMES BENEDITO às penas de 01 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 155, caput do Código Penal.

Faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custa ex lege.

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa; (v) em não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, serão estes destinados à leilão/doação, tal como previsto no art. 123 do CPP e art. 517 da NSCGJ, independente de nova intimação; (vi) expeça-se certidão de honorários no máximo do valor de referência

P.R.I.C.

Caçapava, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA